BLOQUE I - TEMA 5

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. 1. POLÍTICAS DE IGUALDAD 7

1.1. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 9

1.1.1. Exposición de motivos 9

1.1.2. Estructura de la Ley de Igualdad 10

1.1.3. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. 11

1.1.3.1. Discriminación y acoso 12

1.1.4. Políticas públicas para la igualdad 13

1.1.4.1. Plan Estratégico de Igualdad 14

1.1.5.1. Acción administrativa para la igualdad 14

1.1.5. Igualdad y medios de comunicación. 16

1.1.6. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. 16

1.1.6.1. Planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad. 16

1.1.7. Igualdad en el Empleo Público 17

1.1.7.1. IV Plan de Igualdad en la Administración General del Estado 19

1.1.8. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro 22

1.1.9. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas 23

1.1.10. Órganos con competencia en materia de igualdad 23

1.2. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 24

1.2.1. Objetivo de la ley 24

1.2.2. Medidas de sensibilización, prevención y detección 25

1.2.3. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género 27

1.2.4. Tutela Institucional 31

1.2.5. Normativa penal 31

1.2.6. Tutela Judicial 32

1.2.6.1. Juzgados de Violencia sobre la Mujer 32

1.2.6.2. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas 33

1.2.6.3. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer 33

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1.3. Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, por el que se regula la igualdad retributiva entre mujeres y hombres 34

1.4. Ley Orgánica 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación 34

1.4.1. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación 35

1.4.2. Garantías del derecho a la igualdad de trato y no discriminación 38

1.4.2.1. Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación 39

1.4.2.2. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación 40

1.4.3. Infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación 40

1.5. Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI 42

1.5.1. Definiciones 42

1.5.2. Consejo de Participación de las Personas LGTBI 44

1.5.3. Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI 44

1.5.4. Políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI 45

1.5.5. Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans 47

1.5.6. Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia 48

1.5.7. Infracciones y sanciones 49

2. DISCAPACIDAD 52

2.1. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 53

2.1.1. Definiciones 54

2.1.2. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad 56

2.1.3. Consejo Nacional de la Discapacidad 57

2.1.4. Oficina de Atención a la Discapacidad 57

2.1.5. Observatorio Estatal de la Discapacidad 57

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

3. DEPENDENCIA 58

3.1. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 58

3.1.1. Objeto y principios de la Ley 59

3.1.2. Definiciones 61

3.1.3. Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 62

3.1.3.1. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 63

3.1.3.2. Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 64

3.1.3.3. Otros órganos consultivos 64

3.1.4. Prestaciones 64

3.1.5. Catálogo de servicios 65

3.1.6. Grados de dependencia 66

3.1.7. Financiación y sistema de información 67

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. 1. POLÍTICAS DE IGUALDAD

La igualdad es un principio según el cual todas las personas tienen el mismo valor y deben recibir el mismo trato y las mismas oportunidades, sin discriminación por características como sexo, raza, origen, religión, edad, orientación sexual, condición económica u otras.

En general, puede entenderse desde varios enfoques:

- Igualdad jurídica: Todas las personas son tratadas de la misma manera por el sistema legal. Nadie tiene privilegios o desventajas legales por quién es.
- Igualdad de derechos: Todas las personas deben gozar de los mismos derechos fundamentales.
- Igualdad de oportunidades: Todas las personas deben poder acceder de manera justa a educación, trabajo, salud, etc., sin barreras injustas.
- Igualdad social: Busca reducir desigualdades profundas en la sociedad para que todos puedan vivir dignamente.

Con respecto al ámbito jurídico español, dentro del marco constitucional nos encontramos con los siguientes artículos que tratan el tema de la igualdad:



Artículo 1: Igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico.

Artículo 9.2: *"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"* (Igualdad material).

Artículo 14: *"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."* (Igualdad formal).

En el ámbito internacional nos podemos encontrar con las siguientes declaraciones o propuestas:

- Carta de Naciones Unidas (1945).
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979).
- IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. (Pekín 1995).

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



- Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 nombrado "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas".



En España actualmente la competencia en materia de Igualdad corresponde al Ministerio de Igualdad.

También es importante mencionar al Instituto de las Mujeres. Este organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Igualdad, tiene como misión impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Elabora, en colaboración con otros Departamentos, los informes sobre la aplicación de las Directivas de la Unión Europea, en las que actúa como organismo responsable de promover la igualdad.

La finalidad principal del Instituto de las Mujeres es promover y favorecer las condiciones necesarias para garantizar la libertad y la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como fomentar la participación de las mujeres en la vida política, civil, laboral, económica, social y cultural. También trabaja en la prevención y eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1. LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.

La ley de igualdad encuentra sus antecedentes en los siguientes textos declarativos y jurídicos:

Constitución Española	El art. 14 reconoce el derecho a la igualdad y a no ser discriminado por sexo. El art. 9.2 obliga a los poderes públicos a garantizar que la igualdad sea real y efectiva.
Derecho Internacional	La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal. Destaca la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 y ratificada por España en 1983. También influyen las conferencias de Nairobi (1985) y Beijing (1995).
Unión Europea	Desde el Tratado de Ámsterdam (1999), la igualdad y la eliminación de desigualdades deben integrarse en todas las políticas de la UE y de los Estados miembros.
Normativa comunitaria y transposición a España	Basado en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se desarrolla un amplio marco comunitario sobre igualdad. La legislación española incorpora especialmente dos directivas: 2002/73/CE (igualdad en empleo, formación, promoción y condiciones de trabajo) y 2004/113/CE (igualdad en acceso a bienes y servicios).

1.1.1. Exposición de motivos

En el Preámbulo de la Ley de Igualdad se establece que reconocer la igualdad ante la ley fue un avance importante, pero no ha sido suficiente. Problemas como la violencia de género, la brecha salarial, las diferencias en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo entre las mujeres, su poca presencia en puestos de responsabilidad y las dificultades para conciliar la vida personal, laboral y familiar muestran que la igualdad real entre mujeres y hombres sigue sin alcanzarse.

Es imprescindible aprobar normas que eliminen todas las formas de discriminación, tanto directas como indirectas, y que promuevan una igualdad verdadera, eliminando los obstáculos y estereotipos sociales que la dificultan. Esto no solo responde a lo que exige nuestra Constitución y al derecho de las mujeres, sino que también beneficia a toda la sociedad, favoreciendo el desarrollo económico y la creación de empleo.

Además, se presta atención especial a los casos de doble discriminación, que afectan a mujeres especialmente vulnerables, como mujeres pertenecientes a minorías, mujeres migrantes o mujeres con discapacidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1.2. Estructura de la Ley de Igualdad

- Preámbulo.
- TÍTULO PRELIMINAR. Objeto y ámbito de la Ley.
- TÍTULO I. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
  - Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.
  - Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
- TÍTULO II. Políticas públicas para la igualdad.
  - CAPÍTULO I. Principios generales.
    - Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
  - CAPÍTULO II. Acción administrativa para la igualdad.
- TÍTULO III. Igualdad y medios de comunicación.
- TÍTULO IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
  - CAPÍTULO I. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.
  - CAPÍTULO II. Igualdad y conciliación.
  - CAPÍTULO III. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad.
  - CAPÍTULO IV. Distintivo empresarial en materia de igualdad.
- TÍTULO V. El principio de igualdad en el empleo público.
  - CAPÍTULO I. Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
  - CAPÍTULO II. El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
  - CAPÍTULO III. Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
    - Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
  - CAPÍTULO IV. Fuerzas Armadas.
  - CAPÍTULO V. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- TÍTULO VI. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
- TÍTULO VII. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas
- TÍTULO VIII. Disposiciones organizativas
- 32 disposiciones adicionales.
- 12 disposiciones transitorias.
- 1 disposiciones derogatorias.
- 8 disposiciones finales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1.3. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.

El Título I establece los principios básicos que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres y prohíben cualquier forma de discriminación por razón de sexo.

En primer lugar, la ley define que el principio de igualdad implica la ausencia total de discriminación, tanto directa como indirecta, y señala especialmente situaciones relacionadas con la maternidad, las responsabilidades familiares o el estado civil. Además, afirma que la igualdad debe estar presente en la interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas.

En el ámbito laboral, la ley garantiza que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional, las condiciones laborales, los salarios y el despido. De igual modo, se asegura la igualdad en la participación dentro de sindicatos y organizaciones profesionales. Solo se permiten diferencias de trato cuando una característica relacionada con el sexo sea absolutamente necesaria y esté objetivamente justificada.

El Título I también define claramente qué se entiende por discriminación directa e indirecta, así como qué situaciones constituyen acoso sexual o acoso por razón de sexo, y establece que ambas formas de acoso son siempre discriminatorias. Asimismo, precisa que cualquier trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa.

La ley protege a quienes denuncian discriminación, prohibiendo represalias contra ellas. También determina que los actos jurídicos que tengan un contenido discriminatorio serán nulos y podrán generar responsabilidades, indemnizaciones y sanciones.



Para garantizar la igualdad real, la norma autoriza a los poderes públicos a aplicar medidas de acción positiva dirigidas a corregir desigualdades de hecho. Además, asegura el derecho de cualquier persona a acudir a los tribunales para reclamar igualdad, incluso cuando la relación en la que se produjo la discriminación ya haya finalizado. Finalmente, establece que, en procesos relacionados con discriminación por razón de sexo, será la persona demandada quien deba probar que no discriminó, salvo en los casos penales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1.3.1. Discriminación y acoso



El artículo 6 diferencia dos formas de discriminación por razón de sexo.

Discriminación directa	Discriminación indirecta
Se produce cuando una persona recibe un trato menos favorable que otra por el simple hecho de ser hombre o mujer. Es la forma más evidente de discriminación.	Ocurre cuando una norma, criterio o práctica aparentemente neutral afecta de forma negativa a un sexo más que al otro, aunque no lo diga abiertamente. Esta forma de discriminación solo se permite si la medida tiene una finalidad legítima y si es estrictamente necesaria y proporcionada.

Además, el artículo indica que dar órdenes a otras personas para discriminar también es una forma de discriminación, aunque no llegue a ejecutarse.

Por otra parte, el artículo 7 establece dos tipos de acoso que constituyen discriminación.

Acoso sexual	Acoso por razón de sexo
Cualquier comportamiento de naturaleza sexual (sea verbal o físico) que tenga la intención o cause el efecto de violar la dignidad de una persona. Esto incluye situaciones que generan un ambiente intimidante, humillante, degradante u ofensivo. Puede tratarse de insinuaciones, comentarios, tocamientos o proposiciones no deseadas.	No tiene por qué incluir contenido sexual. Se refiere a conductas basadas en el sexo de la persona (por ejemplo, comentarios despectivos hacia una mujer por el hecho de serlo) que afecten a su dignidad y creen un entorno hostil o humillante.

El artículo deja claro que tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo son siempre discriminatorios, sin excepción.

Además, considera discriminación el hecho de condicionar un derecho (como un ascenso, un contrato o una mejora laboral) a aceptar conductas que constituyan acoso sexual o acoso por razón de sexo. Es decir, cualquier forma de chantaje relacionada con estas conductas también es discriminatoria.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1.4. Políticas públicas para la igualdad

El Título II establece cómo deben actuar los poderes públicos para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres. En primer lugar, fija que todas las administraciones deben asumir un compromiso firme con la efectividad del derecho a la igualdad y aplicar este principio en todas sus políticas: económicas, laborales, sociales, culturales, educativas y artísticas. Esto implica evitar la segregación laboral, eliminar las diferencias salariales y apoyar el emprendimiento femenino, así como reconocer el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.

El Estado debe colaborar de forma coordinada con todas las administraciones, garantizando una participación equilibrada de mujeres y hombres tanto en candidaturas electorales como en los órganos de decisión pública. También tiene la obligación de adoptar medidas para eliminar la violencia de género, la violencia familiar y cualquier forma de acoso sexual o por razón de sexo.



Además, la ley destaca la necesidad de prestar atención especial a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como mujeres migrantes, pertenecientes a minorías, niñas, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, viudas o víctimas de violencia de género, pudiendo adoptarse medidas de acción positiva para ellas.

Se protege la maternidad, promoviendo una corresponsabilidad real en los cuidados familiares y estableciendo medidas para conciliar la vida personal, laboral y familiar. También se fomenta la cooperación entre administraciones y entidades sociales para impulsar la igualdad, así como el uso de un lenguaje no sexista en la administración y en la sociedad en general. Todos estos principios deben integrarse también en la política española de cooperación al desarrollo.

El principio de igualdad debe aplicarse de forma transversal en todas las decisiones públicas: en normativas, presupuestos, planificación y ejecución de políticas. Los poderes públicos procurarán mantener una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de responsabilidad. Además, el Gobierno aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad y elaborará informes sobre las medidas adoptadas. Toda norma o plan de especial relevancia que se presente al Consejo de Ministros deberá incluir un informe de impacto de género.

En cuanto al uso de datos públicos, las administraciones deberán adaptar sus estadísticas y estudios para que siempre incluyan la variable de sexo y permitan identificar desigualdades, incorporar indicadores específicos y evitar sesgos que afecten negativamente a las mujeres.

El Título II también refuerza la colaboración entre administraciones (del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), incluyendo la posibilidad de elaborar planes conjuntos. Asimismo, se permite a los ayuntamientos crear planes de organización del tiempo de la ciudad para avanzar hacia un reparto equitativo de tareas y responsabilidades entre mujeres y hombres.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1.4.1. Plan Estratégico de Igualdad

El artículo 17 de la Ley de Igualdad establece lo siguiente: *"El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo".*

Son instrumentos normativos diseñados por el Gobierno de España para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En total, se han aprobado 3 Planes de Igualdad:

- I Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011)
- II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016)
- III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEMH) (2022-2025)

Los planes son aprobados por el Consejo de Ministros. Su elaboración corre a cargo de un Grupo de Trabajo Interministerial, coordinado por el Instituto de las Mujeres (dependiente del Ministerio de Igualdad), y se consulta con asociaciones y entidades del Consejo de Participación de la Mujer.

1.1.5.1. Acción administrativa para la igualdad

Educación	El sistema educativo debe promover la igualdad y eliminar cualquier obstáculo o contenido sexista. Se deberán integrar la igualdad en los currículos, en la formación del profesorado, en los materiales educativos y en la organización de los centros, promoviendo además la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de decisión y el reconocimiento del papel histórico de las mujeres.
Educación superior	Se fomentará la enseñanza y la investigación sobre igualdad, mediante su inclusión en planes de estudio, el desarrollo de posgrados y la promoción de estudios especializados.
Cultura	Se debe garantizar la igualdad en la creación, producción y difusión artística e intelectual. Se promoverá la presencia de mujeres en el sector cultural, el apoyo económico a sus obras, asegurar su representación en órganos decisores y adoptar medidas de acción positiva para corregir desigualdades históricas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Sanidad	Se deben considerar las necesidades de mujeres y hombres, atendiendo tanto a las diferencias biológicas como a los estereotipos que generan desigualdad. Se promoverá la salud de las mujeres, la investigación que tenga en cuenta el sexo, la detección de la violencia de género en el sistema sanitario, la formación del personal y la presencia equilibrada de mujeres en puestos de responsabilidad.
Sociedad de la Información	El Gobierno promoverá la participación de las mujeres en las tecnologías digitales y garantizará que los proyectos financiados con fondos públicos utilicen un lenguaje no sexista.
Deportes	Se impulsará la igualdad y se promoverá el deporte femenino en todos los niveles.
Desarrollo rural	Se prevé la figura de la titularidad compartida en explotaciones agrarias para reconocer el trabajo de las mujeres. Se impulsarán acciones de formación, empleo y servicios de cuidado que faciliten su integración laboral y la conciliación.
Urbanismo y vivienda	Se integrará la perspectiva de género en la planificación territorial, se facilitará el acceso a la vivienda para mujeres en situación de necesidad, especialmente víctimas de violencia de género, y se fomentará un diseño urbano que tenga en cuenta las distintas realidades familiares y sociales.
Cooperación al desarrollo	En estas políticas se incluirá la igualdad de forma transversal y específica, con estrategias periódicas, medidas de seguimiento y acciones que integren el enfoque de género en todas las fases de la cooperación.
Contratación pública	Las administraciones podrán establecer condiciones especiales en los contratos para promover la igualdad en las empresas. El Consejo de Ministros determinará cada año qué contratos estatales deberán incluir obligatoriamente estas cláusulas, y se podrá dar preferencia a empresas que desarrollen medidas reales de igualdad.
Subvenciones públicas	Las administraciones podrán valorar positivamente a aquellas entidades que demuestren acciones claras para avanzar en la igualdad, como medidas de conciliación, responsabilidad social o la obtención de distintivos oficiales en materia de igualdad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1.5. Igualdad y medios de comunicación.



Todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, deben promover la igualdad entre mujeres y hombres, evitando estereotipos y discriminaciones. Los medios públicos, como RTVE y la Agencia EFE, tienen la obligación de reflejar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos sociales, usar un lenguaje no sexista, adoptar códigos de conducta que fomenten la igualdad, colaborar con campañas institucionales y favorecer la participación femenina en cargos directivos y profesionales.

Los medios privados deben respetar igualmente la igualdad y evitar cualquier forma de discriminación, y las administraciones públicas deben fomentar acuerdos de autorregulación que faciliten el cumplimiento de la legislación de igualdad, incluyendo publicidad y ventas. Las autoridades audiovisuales deben garantizar que los contenidos cumplan los principios constitucionales de igualdad. Además, cualquier publicidad que discrimine a las mujeres se considera ilícita según la legislación vigente.

1.1.6. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

La Ley de Igualdad garantiza la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, fomentando la participación de las mujeres en el mercado de trabajo mediante programas de empleabilidad y formación. La negociación colectiva puede incluir medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y mejorar la igualdad en las condiciones laborales.

Se reconocen derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral para ambos sexos, incluyendo permisos de maternidad y paternidad, promoviendo un reparto equilibrado de responsabilidades.

Las empresas deben prevenir delitos y conductas contra la libertad sexual e integridad moral, especialmente el acoso, mediante códigos de buenas prácticas, campañas y formación. El Gobierno apoyará la implantación voluntaria de planes de igualdad, sobre todo en pymes.

Por último, se crea un distintivo para reconocer a las empresas que aplican políticas destacadas de igualdad, evaluando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la empresa, planes de igualdad y publicidad no sexista. El distintivo puede ser retirado si la empresa incumple estas políticas.

1.1.6.1. Planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad.

Los planes de igualdad en las empresas son un conjunto de medidas ordenadas que buscan garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Todas las empresas tienen la obligación de adoptar acciones para evitar cualquier tipo de discriminación laboral, negociando estas medidas con los representantes legales de los trabajadores.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Las empresas con cincuenta o más empleados deben elaborar y aplicar obligatoriamente un plan de igualdad, mientras que en aquellas en las que el convenio colectivo lo indique, también será obligatorio. Asimismo, en casos de procedimientos sancionadores, la autoridad laboral puede exigir la implementación de un plan como sustitución de sanciones accesorias. Para las empresas más pequeñas, la elaboración del plan es voluntaria, aunque se recomienda consultar previamente a los representantes de los trabajadores.

Entre las materias que deben analizarse se incluyen:

- Los procesos de selección y contratación.
- Clasificación y promoción profesional.
- Formación.
- Condiciones de trabajo.
- Retribuciones.
- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
- Ejercicio corresponsable de los derechos laborales y familiares.
- Infrarrepresentación femenina en distintos ámbitos.

Las medidas adoptadas deben ser evaluables y contar con sistemas de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Los planes deben aplicarse a toda la empresa, aunque pueden establecerse acciones específicas para determinados centros de trabajo. Además, las empresas están obligadas a inscribir sus planes en un registro oficial, que permite el seguimiento y control de su implementación. Por último, se garantiza la transparencia, asegurando que los trabajadores o sus representantes tengan acceso a la información sobre el contenido del plan y la consecución de sus objetivos, con la posibilidad de seguimiento a través de comisiones paritarias de convenios colectivos.

1.1.7. Igualdad en el Empleo Público

Las Administraciones públicas deben garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, en el desarrollo de la carrera profesional y en las condiciones de trabajo. Para ello, deben eliminar los obstáculos que generen discriminación y fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional, así como promover la formación en igualdad y asegurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de selección, valoración y dirección. Asimismo, deben implementar medidas efectivas contra el acoso sexual y por razón de sexo y eliminar cualquier discriminación retributiva, evaluando periódicamente la efectividad de estas acciones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Medidas en el ámbito de la Administración General del Estado	
Presencia equilibrada de mujeres y hombres.	• Órganos directivos. • Tribunales de selección. • Comisiones de valoración. • Representantes designados para comités y consejos de administración.
Informe de impacto de género.	• Convocatorias de procesos selectivos. • Pruebas de acceso al empleo público.
Normativa de permisos.	• Proteger la maternidad y paternidad. • Facilitar la conciliación familiar. • Licencia por riesgo durante el embarazo. • Licencia por lactancia. • Las vacaciones pueden disfrutarse en fechas distintas si coinciden con permisos o incapacidades relacionadas con maternidad o paternidad.
Formación.	• Preferencia en cursos de formación a quienes se reincorporan tras permisos por maternidad, paternidad o excedencias por cuidado. • Los empleados públicos reciben formación sobre igualdad de trato, prevención de violencia de género y principio de igualdad en las pruebas de acceso.
En los centros de trabajo.	• Protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, que incluyen prevención, confidencialidad en las denuncias y designación de responsables para atender quejas. • Evaluación anual sobre la igualdad en la plantilla, los puestos y las retribuciones, y al inicio de cada legislatura se aprueba un Plan de Igualdad que establece objetivos, estrategias y medidas a adoptar, negociado con la representación de los empleados públicos y evaluado periódicamente.
En las Fuerzas Armadas	• Las mismas normas y principios adaptándose a sus particularidades.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

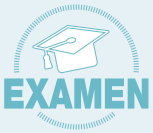
1.1.7.1. IV Plan de Igualdad en la Administración General del Estado

Introducción



En su reunión del 7 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros adoptó, a propuesta de la Ministra de Igualdad y del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Acuerdo por el que se aprueba el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, marcó un punto de inflexión en el desarrollo de políticas activas en materia de igualdad. Esta norma introdujo expresamente la obligación de elaborar planes de igualdad orientados a lograr la efectiva equiparación entre mujeres y hombres y a erradicar de forma firme cualquier forma de discriminación, ya sea directa o indirecta, por razón de sexo.



Asimismo, el artículo 64 de dicha ley orgánica establece que, al inicio de cada legislatura, el Gobierno deberá aprobar un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. Este plan debe recoger los objetivos en materia de promoción de la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas necesarias para alcanzarlos.



Siguiendo la línea de los planes anteriores, el IV Plan se integra en el marco jurídico y en los objetivos establecidos por las Naciones Unidas para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres como principio universal, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Asimismo, incorpora los enfoques del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de las iniciativas recogidas en el documento marco "Consenso por una Administración Abierta".

Es importante destacar que, a diferencia de los planes precedentes, este Plan establece objetivos comunes para el conjunto de la Administración General del Estado, con el fin de avanzar hacia una mayor homogeneización y disponer de criterios y actuaciones uniformes. Esto no impide que los Departamentos Ministeriales y Organismos Dependientes puedan desarrollar medidas específicas dentro del marco de los objetivos fijados.

Objetivo

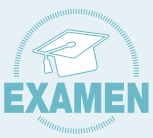
Los tres objetivos esenciales establecidos por los planes anteriores son los siguientes:

- Eliminar las desigualdades que aún puedan existir en el ámbito de la AGE, promoviendo una representación equilibrada de mujeres y hombres en todas las escalas y categorías profesionales, y asegurando la igualdad efectiva de trato y de oportunidades en los distintos puestos de trabajo.
- Favorecer y reforzar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como el ejercicio corresponsable de dichas responsabilidades.
- Otorgar una atención prioritaria a la prevención de la violencia y del acoso, así como a aquellas situaciones que requieren una especial protección, en particular las que afectan a víctimas de violencia de género y de violencia sexual.

Con el IV Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado se aspira a atender las necesidades reales del personal a su servicio mediante un enfoque global e integral, con el propósito de consolidar:

- Un cambio cultural y organizativo destinado a garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la AGE.
- La sensibilización y formación de todo el personal empleado público en esta materia, de modo que dicho principio se incorpore de forma transversal al desempeño de sus funciones.
- El impulso de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, junto con la corresponsabilidad, abordando los factores que dificultan la igualdad plena en el desarrollo profesional del personal de la AGE.
- El fortalecimiento de las estructuras encargadas de promover la igualdad.
- La eliminación de cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.
- La aplicación efectiva de la transversalidad de género mediante el uso adecuado de herramientas que aseguren la integración de la perspectiva de género en la AGE.

Composición del Plan de Igualdad



El IV Plan incluye 20 objetivos con 45 medidas a desarrollar distribuidas en 6 ejes.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Eje 1. **Medidas instrumentales para la transformación organizacional.**	Objetivo 1. Fomentar una cultura organizativa que incorpore la perspectiva de género en el funcionamiento de la AGE.
	Objetivo 2. Inclusión efectiva de la perspectiva de género en la normativa, planificación y contratación.
	Objetivo 3. Impulso de las secciones de igualdad de los espacios web e intranet y redes sociales.
Eje 2. **Sensibilización, formación y capacitación.**	Objetivo 4. Información y Sensibilización.
	Objetivo 5. Fortalecer la formación en materia de Igualdad de género en todos los niveles de la AGE.
	Objetivo 6. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formación.
Eje 3. **Condiciones de trabajo y desarrollo personal.**	Objetivo 7. Captación del Talento en cuerpos donde existe Infrarrepresentación.
	Objetivo 8. Medidas dirigidas a lograr la igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
	Objetivo 9. Seguridad y Salud con perspectiva de género.
Eje 4. **Corresponsabilidad y Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.**	Objetivo 10. Revisión de los permisos, licencias y excedencias por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
	Objetivo 11. Avanzar en medidas de conciliación.
	Objetivo 12. Promover la corresponsabilidad.
Eje 5. **Violencia contra las mujeres.**	Objetivo 13. Fortalecer la prevención de toda la forma de violencia de género.
	Objetivo 14. Garantizar la implantación efectiva del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en toda la AGE.
	Objetivo 15. Difusión, implementación y seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.
	Objetivo 16. Mejorar la protección a las empleadas públicas víctimas de Violencia de Género.
Eje 6. **Conocimiento de la Igualdad en la AGE.**	Objetivo 17. Conocimiento del estado de situación de las mujeres en la AGE.
	Objetivo 18. Conocer la opinión del personal de la AGE sobre la igualdad.
	Objetivo 19. Elaboración de boletines informativos.
	Objetivo 20. Diseño de herramientas de recopilación de datos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad

El seguimiento se llevará a cabo con una periodicidad cuatrimestral, comunicándose tanto a la Comisión Técnica de Igualdad (en el ámbito de la AGE) como a las Comisiones de Igualdad de cada Departamento Ministerial para su correspondiente valoración.

La evaluación final se materializa en un informe elaborado por la Dirección General de Función Pública con carácter previo a la negociación de un nuevo Plan. Dicha evaluación permitirá extraer conclusiones sobre los avances alcanzados en materia de igualdad, así como sobre la pertinencia y eficacia de las acciones implementadas durante la vigencia del Plan. Los objetivos de esta evaluación final son los siguientes:

- Determinar el grado de cumplimiento del Plan de Igualdad mediante la valoración de los objetivos establecidos para cada una de las medidas.
- Examinar el desarrollo del proceso de implantación del Plan de Igualdad y recopilar información actualizada sobre las actuaciones ejecutadas.
- Detectar nuevas necesidades que requieran la adopción de acciones dirigidas a promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

El informe final será presentado ante la Comisión Técnica de Igualdad (en el ámbito de la AGE) para su conocimiento y valoración.

1.1.8. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro

La Ley de Igualdad establece que todas las personas y empresas, tanto públicas como privadas, que ofrecen bienes o servicios al público deben garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Esto significa que no pueden realizar ningún tipo de discriminación por razón de sexo, ni directa ni indirecta, cuando venden, prestan o facilitan un servicio.

Aunque cada persona o empresa tiene libertad para decidir con quién contratar, esa elección no puede basarse en el sexo de la otra parte.

Solo se permiten diferencias de trato si están justificadas por un objetivo legítimo y si los medios utilizados son adecuados y necesarios.

Protección durante el embarazo.	Cuando una mujer quiera acceder a un bien o servicio, no podrá exigirse información sobre si está embarazada, salvo que sea necesario para proteger su salud.
Prohibiciones en seguros y servicios financieros.	Los seguros y servicios financieros no pueden fijar primas o prestaciones diferentes basándose en el sexo de la persona asegurada. Además, los costes relacionados con embarazo y parto no pueden usarse para subir precios ni establecer diferencias entre clientes.
Consecuencias del incumplimiento.	Si una persona sufre una discriminación en estos ámbitos, tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos. En el caso de seguros, si se incumple la prohibición de diferenciar por sexo, la persona afectada puede exigir que sus primas y prestaciones se igualen a las del sexo más favorecido, sin que el contrato quede invalidado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1.9. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas

La Ley de Igualdad regula las acciones de responsabilidad social de las empresas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, tanto dentro de la organización como en su entorno social. Estas acciones pueden ser económicas, laborales, comerciales, asistenciales o de otro tipo, y pueden concertarse con los representantes de los trabajadores, asociaciones de consumidores, entidades dedicadas a la igualdad o los organismos especializados. En caso de no concertarse con los trabajadores, se les debe informar, y todas las medidas laborales deberán cumplir la normativa vigente.

Asimismo, las empresas pueden dar a conocer públicamente sus iniciativas de igualdad, siempre respetando la legislación general de publicidad, y los órganos competentes pueden intervenir si consideran que la publicidad es engañosa.

Por último, las sociedades obligadas a presentar cuentas completas deberán procurar que sus Consejos de Administración logren una representación equilibrada de mujeres y hombres en un plazo máximo de ocho años desde la entrada en vigor de la Ley, aplicando este principio a los nuevos nombramientos conforme venzan los mandatos de los consejeros existentes.

1.1.10. Órganos con competencia en materia de igualdad

Comisión Interministerial de Igualdad.	• Órgano colegiado encargado de coordinar las políticas y medidas de los ministerios para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. • Su composición y funcionamiento se establecerán reglamentariamente.
Unidades de Igualdad en los Ministerios.	• Cada ministerio contará con un órgano responsable de las funciones relacionadas con la igualdad. • Sus principales funciones incluyen: – Recabar y asesorar sobre información estadística. – Elaborar estudios para promover la igualdad en el área de actividad del ministerio. – Asesorar sobre informes de impacto por razón de género. – Promover la formación y sensibilización del personal en materia de igualdad. – Velar por el cumplimiento de la Ley y la aplicación efectiva del principio de igualdad.
Consejo de Participación de la Mujer.	• Órgano colegiado de consulta y asesoramiento para favorecer la participación de las mujeres en la promoción de la igualdad y en la lucha contra la discriminación por sexo. • Su composición, competencias y funcionamiento se definirán reglamentariamente. • Garantiza la participación de todas las administraciones públicas y de asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2. LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

1.2.1. Objetivo de la ley



La Ley 1/2004 tiene como objetivo combatir la violencia ejercida sobre las mujeres por sus parejas o ex parejas, o por personas con relaciones afectivas similares, incluyendo la violencia física, psicológica y sexual, así como la ejercida sobre menores allegados para causar daño a las mujeres. La Ley establece medidas de protección integral destinadas a prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, así como a prestar asistencia tanto a las mujeres víctimas como a sus hijos y menores a su cargo.

Los principios rectores son los siguientes:

- Sensibilizar a la ciudadanía y dotar a los poderes públicos de herramientas eficaces en educación, servicios sociales, sanidad, medios de comunicación y publicidad para prevenir la violencia de género.
- Garantizar derechos exigibles a las mujeres víctimas, asegurando acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios disponibles.
- Reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación, coordinando eficazmente los recursos existentes a nivel municipal y autonómico.
- Proteger los derechos laborales y funcionariales de las mujeres víctimas, permitiendo compatibilizar su trabajo con las circunstancias derivadas de la violencia de género.
- Garantizar derechos económicos que faciliten la integración social de las víctimas.
- Establecer un sistema integral de tutela institucional mediante la Delegación Especial del Gobierno y el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer para impulsar políticas públicas de protección.
- Fortalecer el marco penal y procesal para asegurar una protección integral desde la justicia.
- Coordinar recursos e instrumentos de los poderes públicos para prevenir la violencia de género y sancionar a los responsables.
- Fomentar la colaboración de entidades, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género.
- Especializar a los profesionales que intervienen en la información, atención y protección de las víctimas.
- Aplicar un enfoque de transversalidad que considere las necesidades específicas de todas las mujeres víctimas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.2. Medidas de sensibilización, prevención y detección

El Gobierno debe poner en marcha un Plan Estatal permanente de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, con presupuesto propio, que promueva valores de igualdad y respeto, se dirija a toda la sociedad (hombres y mujeres) incluyendo el ámbito digital, forme y recicle a los profesionales implicados, y esté supervisado por una comisión participativa. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, tras escuchar a esta comisión, elaborará un informe anual de evaluación que se remitirá a las Cortes. Además, se impulsarán campañas de información y sensibilización accesibles para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.

La Ley contra la Violencia de Género engloba estas medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito educativo, en los medios de comunicación y en la saludo.

Es importante resaltar, dentro de las medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito educativo, los principios y valores del sistema educativo. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

- La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.
- La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.
- La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
- El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
- La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.
- Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Ámbito educativo.		• Sistema educativo: promover igualdad, respeto a derechos y resolución pacífica de conflictos en todos los niveles. • Escolarización inmediata: hijos afectados por violencia de género deben ser escolarizados sin demora. • Materiales educativos: eliminar estereotipos y fomentar el igual valor de hombres y mujeres. • Formación del profesorado: incluir igualdad, prevención de conflictos, detección de violencia y fomento de corresponsabilidad. • Consejos Escolares: garantizar medidas de igualdad y representación de organizaciones de mujeres. • Inspección educativa: supervisar que se cumplan los principios de igualdad en la educación.
Ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación.		• Publicidad ilícita: Se prohíbe publicidad que utilice la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria. • Medios audiovisuales: Los entes públicos deben garantizar que los medios traten a la mujer conforme a los principios constitucionales. • Acción de cesación y rectificación: La Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer, el Ministerio Fiscal y asociaciones de defensa de la mujer pueden demandar publicidad ilícita ante los tribunales. • Medios de comunicación: Las Administraciones velan por la igualdad y la no discriminación en todos los medios, promoviendo acuerdos de autorregulación con control preventivo y resolución extrajudicial de conflictos. • Difusión de información: Los medios deben fomentar la igualdad, tratar la violencia de género con objetividad y proteger la dignidad de las víctimas y sus hijos, cuidando especialmente el tratamiento gráfico de la información.
Ámbito sanitario.	Sensibilización y formación sanitaria.	• Las Administraciones sanitarias fomentan la detección precoz de la violencia de género. • Se desarrollan programas de sensibilización y formación continua para el personal sanitario. • Las enseñanzas universitarias y de especialización en profesiones sociosanitarias incluyen contenidos sobre prevención, detección e intervención en violencia de género. • Los Planes Nacionales de Salud incluirán apartados específicos de prevención e intervención integral.
	Comisión contra la violencia de género en el ámbito sanitario.	• Se crea en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una Comisión contra la Violencia de Género en un plazo máximo de un año. • La Comisión orienta y evalúa la planificación de medidas sanitarias y protocolos de actuación. • Está compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencias en salud. • Emite un informe anual al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.3. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen asegurados los derechos reconocidos en la ley, sin que pueda existir discriminación en su acceso. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica que se les proporciona contribuyen a garantizar sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad, y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Los servicios de atención inmediata, orientación, asesoramiento jurídico disponible 24 horas, así como los servicios de acogida y asistencia integral, son considerados esenciales. Las administraciones públicas deben garantizar su normal funcionamiento y adaptarlos, cuando sea necesario, a las necesidades específicas de las víctimas. Asimismo, se asegura el correcto funcionamiento del sistema de seguimiento telemático de las medidas cautelares y prohibiciones de acercamiento en materia de violencia de género.

Los derechos de las víctimas de violencia de género se clasifican de la siguiente forma en la Ley contra la Violencia de Género:

Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita			
Derecho a la información	Derecho a la atención integral	Derecho a la atención sanitaria	Asistencia jurídica
Garantía de información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género.	Derecho a servicios sociales: atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral.	Garantizar atención sanitaria a víctimas y sus hijos/as, con especial atención psicológica y psiquiátrica.	Derecho a asesoramiento jurídico gratuito antes de denunciar.
Información sobre derechos, ayudas, servicios de atención y protección.	Principios: atención permanente, actuación urgente, especialización y multidisciplinariedad.	Seguimiento de salud hasta recuperación completa, incluyendo secuelas físicas y psíquicas.	Derecho a defensa y representación gratuita en todos los procesos relacionados con violencia de género.
Acceso integral a la información para mujeres con discapacidad (formatos accesibles, lengua de signos, sistemas alternativos).	Atención multidisciplinar: información, psicológica, apoyo social, seguimiento de derechos, apoyo educativo, formación en igualdad y resolución de conflictos, inserción laboral.	Atención infantil especializada (psicología) para víctimas de violencia vicaria.	Defensa unificada por un mismo abogado, incluso para causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

<table>
<tr><th colspan="4">Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita</th></tr>
<tr><th>Derecho a la información</th><th>Derecho a la atención integral</th><th>Derecho a la atención sanitaria</th><th>Asistencia jurídica</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Información accesible para mujeres con dificultades lingüísticas o sociales.</td><td>Garantizar disponibilidad, accesibilidad, calidad y distribución territorial equitativa.</td><td>Garantizar privacidad, intimidad y respeto a las decisiones de la víctima.</td><td>Formación especializada en violencia de género para abogados de turno de oficio.</td></tr>
<tr><td>Coordinación con seguridad, juzgados, sanidad y asistencia jurídica.</td><td rowspan="4">Medidas específicas para mujeres con discapacidad, salud mental, adicciones u otras situaciones especiales.</td><td>Designación urgente de abogado y procurador de oficio para garantizar asistencia inmediata.</td></tr>
<tr><td>Atención también a menores bajo custodia de la víctima, con profesionales formados en psicología infantil y violencia vicaria.</td><td>Abogado inicialmente habilitado para representación hasta designación de procurador.</td></tr>
<tr><td>Recursos financieros estatales para garantizar la prestación de servicios.</td><td>Posibilidad de personarse como acusación particular en cualquier momento, sin afectar la defensa del acusado ni retrotraer actuaciones.</td></tr>
<tr><td>Organismos de igualdad supervisan y recomiendan mejoras.</td><td></td></tr>
</table>

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social		
Derechos laborales y de Seguridad Social.	Programa específico de empleo.	Acreditación de situaciones de violencia de género.
Derecho a adaptación del trabajo, movilidad, suspensión o extinción del contrato con reserva de puesto.	Creación de programas específicos de empleo para víctimas de violencia de género inscritas como demandantes.	Se acredita mediante sentencia, orden de protección, medidas cautelares o informe del Ministerio Fiscal.
Suspensión/extinción cuenta como cotización efectiva y da derecho a desempleo.	Medidas para favorecer la actividad por cuenta propia.	También mediante informes de servicios sociales, especializados o de acogida, según normativa.
Bonificaciones a empresas que sustituyan temporalmente a la trabajadora.		Menores: acreditación adicional por documentos sanitarios oficiales.
Justificación y remuneración de ausencias por efectos de la violencia; autónomas pueden cesar temporalmente con cotización considerada efectiva.		Gobierno y comunidades diseñarán procedimientos básicos de acreditación.

Derechos de las funcionarias públicas		
Funcionarias víctimas de violencia de género tienen derecho a:	Justificación de las faltas de asistencia.	Acreditación de las situaciones de violencia de género.
Reducción o reordenación del tiempo de trabajo.	Las ausencias totales o parciales por efectos físicos o psicológicos de la violencia de género se consideran justificadas según la legislación aplicable.	La acreditación de la violencia que da derecho a movilidad, excedencia o reducción/ reordenación del trabajo se realizará según lo previsto en el Artículo 23 (sentencia, orden de protección, informes oficiales, etc.).
Movilidad geográfica del centro de trabajo.		
Excedencia, según su legislación específica.		

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Derechos económicos	
Ayudas sociales.	Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores.
Víctimas de violencia de género con rentas mensuales ≤ 75% del salario mínimo interprofesional y con dificultades especiales para conseguir empleo (edad, falta de preparación, situación social) que impidan su participación en programas de empleo.	Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.
6 meses de subsidio por desempleo. 12 meses si la víctima tiene discapacidad ≥ 33%. Hasta 18 meses si tiene responsabilidades familiares, o 24 meses si ella o familiares a su cargo tienen discapacidad ≥ 33%.	
Gestionada por servicios sociales y compatible con otras ayudas.	



Por último, la ley recoge y regula el "derecho a la reparación". Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, que incluye compensación económica por los daños sufridos, medidas para su recuperación física, psicológica y social, así como acciones simbólicas y garantías para evitar la repetición de la violencia.

Las indemnizaciones cubren daños físicos y psicológicos, pérdida de oportunidades, daños materiales, impacto en la vida personal y tratamientos terapéuticos necesarios. La responsabilidad recae sobre las personas responsables, en el ámbito civil o penal.

Las administraciones públicas deben garantizar la recuperación integral de las víctimas, proteger su dignidad y reputación, eliminar estigmatizaciones y, si es necesario, ofrecer ayudas adicionales para tratamientos especializados.

Además, se deben impulsar medidas de protección frente a represalias y promover la visibilización y reconocimiento público de las víctimas, reforzando el compromiso social contra la violencia de género.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.4. Tutela Institucional

La Ley establece un marco institucional para la prevención y atención de la violencia de género.



La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Adscrita al Ministerio de Igualdad, formula políticas públicas, coordina acciones con otras administraciones y puede intervenir ante los tribunales para defender los derechos de las víctimas. Es el órgano encargado de proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra las mujeres e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

Es un órgano colegiado interministerial, al que corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Está adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Asesora, evalúa y elabora informes y estudios sobre la violencia de género, con especial atención a las mujeres en situación de mayor riesgo. Sus informes anuales incluyen la evolución de los delitos, la efectividad de las medidas de protección y propuestas de mejora legal.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Deben contar con unidades especializadas en prevención y control de la violencia de género, colaborando con las Policías Locales para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales y siguiendo protocolos de actuación específicos, adaptados también a los cuerpos autonómicos.

1.2.5. Normativa penal

La Ley Integral contra la Violencia de Género regula cómo se aplican las penas y medidas para delitos relacionados con la violencia de género. La suspensión de penas y su revocación dependen del cumplimiento de obligaciones específicas establecidas por la ley, garantizando que los condenados respeten las reglas durante la suspensión. La sustitución de penas limita la sustitución de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad, acompañada de programas de reeducación y tratamiento psicológico.

Se refuerza la protección de las víctimas: las lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones cometidas contra la mujer o personas especialmente vulnerables con quienes conviva son castigadas con penas de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad y privación de derechos, con agravantes cuando los

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

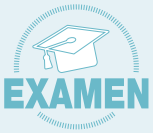
hechos ocurren en presencia de menores, en el domicilio común o violando medidas judiciales. Los jueces pueden ajustar la pena según las circunstancias del autor y de los hechos.

El quebrantamiento de condena se castiga con prisión o multa, especialmente si la víctima es mujer u otra persona vulnerable. Las vejaciones leves, como amenazas o coacciones sin lesión grave, se sancionarán con multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y dependiendo del caso no requerirán denuncia previa para ser perseguidas.

La Administración penitenciaria deberá implementar programas específicos de tratamiento para los internos condenados por violencia de género, que serán tenidos en cuenta en la progresión de grado, permisos y libertad condicional.

1.2.6. Tutela Judicial

1.2.6.1. Juzgados de Violencia sobre la Mujer



Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) se organizan en cada partido judicial, con sede en la capital, pudiendo abarcar excepcionalmente más de un partido. Su creación y distribución se ajusta a la carga de trabajo, pudiendo transformarse juzgados existentes de Primera Instancia o Instrucción, y algunos JVM serán servidos por magistrados según el tamaño del partido judicial.

En cuanto a su competencia, los JVM conocen en materia penal delitos de violencia de género, homicidios, lesiones, delitos contra la libertad sexual, delitos cometidos contra menores vinculados a la víctima y delitos contra los derechos y deberes familiares. En materia civil, conocen asuntos relacionados con filiación, matrimonio, separación, divorcio, relaciones paterno-filiales, adopciones, guarda y custodia, alimentos y oposición a resoluciones administrativas sobre protección de menores. La competencia civil es exclusiva cuando el proceso involucra violencia de género y actuaciones penales o medidas de protección relacionadas, estando prohibida la mediación en estos casos.

Las Audiencias Provinciales conocen de los recursos contra las resoluciones de los JVM, pudiendo especializarse sus secciones para facilitar su tratamiento, tanto en materia penal como civil.

Se garantiza una formación específica para jueces, fiscales, secretarios judiciales, policías y médicos forenses en igualdad, no discriminación, violencia de género, violencia vicaria y discapacidad de las víctimas.

Respecto a la tramitación de causas y notificación de sentencias, toda resolución de un JVM debe ser remitida al mismo de forma inmediata, indicando si la sentencia es firme o si ha sido revocada en segunda instancia. En los juicios rápidos, las diligencias y citaciones se coordinan directamente con el JVM, y el detenido solo se presenta ante el juzgado de guardia cuando no sea posible su

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

comparecencia inmediata ante el JVM. El Consejo General del Poder Judicial dicta los reglamentos necesarios para asegurar esta coordinación.

1.2.6.2. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas



Las medidas de protección y seguridad en casos de violencia de género son compatibles con las medidas cautelares de los procesos civiles y penales. En cada procedimiento, el juez debe valorar la adopción de estas medidas, ya sea de oficio o a instancia de las víctimas, sus hijos, personas convivientes o el Ministerio Fiscal, estableciendo su duración, forma de cumplimiento y cualquier medida complementaria necesaria. La orden de protección se tramita conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se protege siempre la intimidad de las víctimas y de sus familiares, pudiendo celebrarse vistas a puerta cerrada.

El juez puede ordenar la salida del agresor del domicilio familiar, prohibir su regreso, limitar sus acercamientos y comunicaciones, y fijar distancias mínimas, utilizando herramientas tecnológicas si fuera necesario. Además, puede suspender al agresor en el ejercicio de la patria potestad, custodia o tutela de los menores, o regular cómo se ejercen estas responsabilidades garantizando la seguridad de los menores y de la víctima. También puede suspenderse el régimen de visitas o comunicación con los menores, coordinando con servicios especializados para protegerlos. En caso de que el agresor tenga armas, se le puede suspender el derecho a su tenencia, porte o uso. Todas estas medidas deben adoptarse mediante auto motivado, garantizando proporcionalidad, necesidad, y respetando la defensa y la intervención del Ministerio Fiscal. Estas protecciones pueden mantenerse incluso después de la sentencia definitiva y durante los recursos, quedando reflejadas en la resolución judicial.

1.2.6.3. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer

El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer es designado por el Fiscal General del Estado y tiene categoría de Fiscal de Sala, con la función de intervenir en procesos penales y civiles de especial relevancia relacionados con la violencia de género, supervisar y coordinar las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer en las distintas Fiscalías, unificar criterios de actuación y elaborar informes semestrales sobre los procedimientos seguidos. Estas Secciones, presentes en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, se encargan de los casos atribuidos a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y mantienen registros de los procedimientos. Además, en las Fiscalías pueden designarse delegados de Jefatura para coordinar específicamente la actuación en materia de violencia de género, garantizando que la organización y la intervención del Ministerio Fiscal en estos asuntos se realice de manera especializada, ordenada y coherente.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.3. REAL DECRETO 902/2020, DE 13 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Este real decreto tiene como objetivo garantizar la igualdad de trato y la no discriminación entre mujeres y hombres en materia salarial, estableciendo mecanismos para identificar, corregir y prevenir la discriminación retributiva, promoviendo condiciones equitativas y eliminando obstáculos existentes. Su aplicación se centra en las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores.

Se establece que las empresas y los convenios colectivos deben garantizar la transparencia retributiva para asegurar la igualdad de trato y prevenir discriminaciones salariales entre mujeres y hombres. La transparencia implica disponer de información suficiente sobre los distintos elementos que determinan la retribución, identificando diferencias injustificadas en trabajos de igual valor. Además, se refuerza la obligación de pagar igual salario por trabajo de igual valor, considerando factores como las funciones, la formación, la experiencia, las condiciones laborales y otros criterios objetivos y relevantes para el desempeño. Para ello, los puestos deben valorarse siguiendo principios de adecuación, totalidad y objetividad, evitando que prejuicios o estereotipos de género influyan en la remuneración.

1.4. LEY ORGÁNICA 15/2022, DE 12 DE JULIO, INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN

La finalidad de la Ley 15/20022 de Igualdad de Trato es garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, reforzando la dignidad de todas las personas. Reconoce este derecho con independencia de la nacionalidad, edad, situación administrativa o cualquier condición personal o social, prohibiendo discriminaciones por motivos como origen, sexo, orientación sexual, discapacidad, salud o situación económica. La ley también admite diferencias de trato solo cuando sean objetivas, razonables y persigan fines legítimos, como la protección de colectivos vulnerables. Sus obligaciones alcanzan tanto al sector público como a entidades y personas privadas que actúen en España.

Se aplica a un amplio abanico de ámbitos:

- Empleo.
- Educación.
- Sanidad.
- Justicia.
- Servicios sociales.
- Transporte.
- Vivienda.
- Cultura.
- Inteligencia artificial.
- Internet.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.4.1. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación

Se que las personas víctimas de discriminación reciban información accesible y asesoramiento adecuado, incluido apoyo jurídico previo a denunciar, con especial protección para menores y personas con discapacidad. La Ley de Igualdad de Trato establece que la interpretación de la norma debe guiarse por los estándares internacionales de derechos humanos, priorizando siempre la opción más favorable para la protección de las víctimas. Ademas, reafirma que cualquier instrucción o incitación a discriminar constituye discriminación en sí misma.



La ley establece unas definiciones importantes a la hora de analizar el tema de la igualdad de trato:

Discriminación directa	*"La discriminación directa es la situación en que se encuentra una persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2.* *Se considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad. A tal efecto, se entiende por ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos."*
Discriminación indirecta	*"La discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2."*
Discriminación por asociación	*"Existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo 2 de esta ley, es objeto de un trato discriminatorio."*
Discriminación por error	*"La discriminación por error es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas."*
Discriminación múltiple	*"Se produce discriminación múltiple cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta ley."*
Discriminación interseccional	*"Se produce discriminación interseccional cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas en esta ley, generando una forma específica de discriminación."*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Acoso discriminatorio	*"Constituye acoso, a los efectos de esta ley, cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo."*
Inducción, orden o instrucción de discriminar	*"Es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar por cualquiera de las causas establecidas en esta ley.* *La inducción ha de ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria."*
Represalias	*"A los efectos de esta ley se entiende por represalia cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona o grupo en que se integra por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto.* *Quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal."*
Medidas de acción positiva	*"Se consideran acciones positivas las diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan."*
Segregación escolar	*"Se entiende por segregación toda práctica, acción u omisión que tiene el efecto de separar al alumnado por motivos socioeconómicos o sobre la base de cualquiera de los motivos enumerados en el artículo 2.1 de la presente ley sin una justificación objetiva y razonable."*

Por otra parte, la ley establece los ámbitos donde se deberá proteger especialmente el derecho a la igualdad de trato:

Igualdad en el empleo por cuenta ajena	• Prohíbe cualquier discriminación en el acceso al empleo, formación, promoción, condiciones laborales y despido. • Considera discriminatorios los sistemas que generen discriminación indirecta. • Empleo público y privado deben velar por la igualdad; la Inspección de Trabajo debe vigilarlo mediante planes específicos. • Prohíbe preguntar por la salud del aspirante y permite exigir transparencia salarial en empresas grandes.
Negociación colectiva	• Los convenios no pueden incluir cláusulas discriminatorias en acceso al empleo, promoción, salario o condiciones laborales. • La negociación colectiva puede fijar medidas de acción positiva con objetivos y evaluaciones. • Empresa y representación legal deben garantizar el cumplimiento efectivo de la igualdad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Trabajo por cuenta propia	• Se prohíbe cualquier discriminación en el acceso y desarrollo de actividades autónomas. • Se extiende a acuerdos entre autónomo y cliente, y a acuerdos de interés profesional. • Estos acuerdos pueden incluir medidas de acción positiva contra la discriminación.
Organizaciones políticas, sindicales y profesionales	• Estas organizaciones deben garantizar igualdad en afiliación, funcionamiento y beneficios. • Los poderes públicos apoyarán actividades de sensibilización y asistencia a víctimas. • Se fomentará la celebración de actos y códigos deontológicos que promuevan igualdad y derechos humanos.
Igualdad en la educación	• Se deben eliminar estereotipos y cualquier forma de discriminación en admisión y servicios educativos. • Centros que discriminen no podrán recibir financiación pública. • Se brindará apoyo a alumnado vulnerable, se combatirán segregaciones y se formará al profesorado en igualdad. • Se incluirá en el currículo educación en diversidad, igualdad y tolerancia.
Educación no formal	• La educación no formal debe promover valores democráticos y de derechos humanos, evitando prejuicios y conductas discriminatorias. • Se busca fomentar la tolerancia, convivencia intercultural y rechazo de la violencia y el odio.
Igualdad en la atención sanitaria	• Garantiza acceso a servicios sanitarios sin discriminación. • Nadie puede ser excluido de tratamientos por discapacidad, edad, sexo o sinhogarismo sin justificación médica. • Se desarrollarán planes para atender necesidades específicas de grupos vulnerables, especialmente mujeres. • No se puede suspender la atención por falta de documentación o residencia probada.
Igualdad en servicios sociales	• Se debe asegurar acceso a servicios sociales sin discriminación. • Los planes priorizarán a grupos vulnerables, especialmente mujeres y niñas. • Se formará a profesionales para detectar discriminación múltiple e incluir a personas en pobreza o sinhogarismo.
Igualdad en bienes y servicios al público	• Empresas y particulares no pueden discriminar en el acceso a bienes y servicios. • Prohíbe denegar o modificar condiciones de seguros, alquileres o servicios salvo criterios objetivos. • Webs y apps deberán ser accesibles, especialmente para personas mayores y con discapacidad.
Igualdad en seguridad ciudadana	• Policía y seguridad privada no pueden usar perfiles discriminatorios sin base objetiva. • Deben garantizar siempre igualdad de trato en sus actuaciones.
Igualdad en la administración de justicia	• Debe eliminarse cualquier discriminación y estereotipo en el sistema judicial. • Se facilitará el acceso a la justicia para grupos especialmente vulnerables.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Igualdad en acceso a la vivienda	• Las políticas de vivienda deben evitar discriminación y segregación, atendiendo a grupos vulnerables. • Se prohíbe rechazar ofertas o imponer condiciones injustas en venta o alquiler por motivos discriminatorios. • La obligación se extiende también a locales comerciales.
Establecimientos y espectáculos públicos	• Los criterios de admisión deben garantizar ausencia de discriminación tanto en acceso como en permanencia. • Propietarios deben mostrar sus criterios de admisión; la administración vigilará su cumplimiento.
Medios de comunicación y publicidad	• Los medios deben evitar contenidos discriminatorios y promover formatos accesibles. • Se fomentará la autorregulación para prevenir estereotipos y eliminar contenidos discriminatorios en internet. • La publicidad discriminatoria se considera ilícita.
Inteligencia Artificial	• Se promoverán algoritmos transparentes, con minimización de sesgos y evaluación de impacto. • Se priorizará la transparencia e interpretabilidad en decisiones automatizadas. • Se impulsará el uso de IA ética y un sello de calidad para algoritmos.
Actividades culturales y deportivas	• Toda actividad cultural o deportiva debe respetar la igualdad y evitar discriminación. • Las administraciones apoyarán contenidos y estudios que fomenten la conciencia contra la discriminación.

1.4.2. Garantías del derecho a la igualdad de trato y no discriminación



La ley exige detectar y prevenir cualquier trato discriminatorio, así como reparar plenamente a las víctimas mediante indemnización o restitución, declarando nulos los actos que resulten discriminatorios.

También se fija que quienes causen daño, incluidas empresas o prestadores de servicios que no hayan prevenido la discriminación, deberán asumir responsabilidad patrimonial. Además, se garantiza la tutela judicial, permitiendo adoptar medidas urgentes, cautelares y reparadoras para restablecer los derechos vulnerados.

La norma amplía la legitimación para actuar en defensa de víctimas, permitiendo que partidos, sindicatos, asociaciones de consumidores y organizaciones de derechos humanos intervengan en los procesos, siempre con autorización y cumpliendo ciertos requisitos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Para facilitar las reclamaciones, se establece una inversión parcial de la carga de la prueba: si la víctima aporta indicios de discriminación, corresponderá a la parte demandada justificar que su actuación fue objetiva y proporcionada. Sin embargo, esta regla no se aplica a procesos penales ni sancionadores.

Finalmente, se refuerza el papel de la Administración y del Ministerio Fiscal. Las autoridades deben iniciar procedimientos cuando detecten casos de discriminación o remitirlos al órgano competente, y determinadas organizaciones pueden ser consideradas interesadas en dichos procedimientos. Las fiscalías especializadas en delitos de odio coordinarán la persecución penal de conductas discriminatorias y recibirán formación específica, asegurando así una respuesta más eficaz y especializada frente a estas vulneraciones.

1.4.2.1. Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación



La Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación es el instrumento principal mediante el cual la Administración del Estado impulsa y coordina políticas para prevenir y eliminar la discriminación, respetando siempre las competencias autonómicas. Su elaboración, seguimiento y evaluación corresponden a la Conferencia Sectorial de Igualdad, con participación de organizaciones sociales, mientras que su aprobación depende del Consejo de Ministros. Tiene una vigencia de cuatro años y, al finalizar, el Ministerio de Igualdad debe presentar un informe detallado con datos, evaluación, impacto, eficacia y memoria económica, cuyos resultados serán públicos y servirán para orientar futuras políticas públicas.

La Estrategia debe incluir principios básicos de actuación, medidas para prevenir y corregir todo tipo de discriminación (incluyendo las múltiples e interseccionales), así como acciones de formación, sensibilización e información. Estas medidas podrán dirigirse tanto a personas individuales como a colectivos y pueden ser de carácter económico o simbólico. El Ministerio de Igualdad será el encargado de coordinar, junto con otros departamentos ministeriales, los planes derivados de esta Estrategia dentro del ámbito competencial del Gobierno.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.4.2.2. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación



La Ley de Igualdad de Trato y no discriminación crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo estatal autónomo encargado de proteger y promover este derecho en todos los ámbitos públicos y privados. Entre sus funciones destacan asesorar y asistir a víctimas, mediar o conciliar conflictos, investigar posibles casos de discriminación, impulsar sanciones administrativas, informar al Ministerio Fiscal sobre hechos que puedan ser delito, promover buenas prácticas y emitir informes, dictámenes y estadísticas relacionadas con la igualdad. También puede ejercer acciones judiciales, participar en órganos consultivos y colaborar con instituciones nacionales e internacionales.

La Autoridad se configura como una entidad de derecho público con plena independencia funcional, regulada por su Estatuto y la normativa administrativa general. Está dirigida por una presidencia nombrada por el Gobierno por un mandato único de cinco años, previa comparecencia y valoración parlamentaria. Las administraciones y particulares deben colaborar con ella, facilitando la información necesaria, incluso datos personales cuando sea estrictamente imprescindible y conforme a la ley.

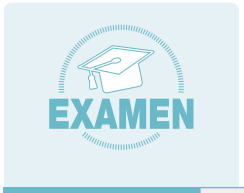


Se establece que sus funciones se ejercerán sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo, pudiendo ambas instituciones firmar convenios de colaboración para coordinar actuaciones y reforzar la protección frente a cualquier forma de discriminación.

1.4.3. Infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación

A continuación vamos a analizar las diferentes infracciones y sanciones que regula la Ley de Igualdad de Trato.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Infracciones	Leves	Irregularidades formales sin efecto discriminatorio o motivación discriminatoria.	Prescripción: 1 año
	Graves	• Discriminación directa o indirecta, por asociación o error y/o inducción, orden, instrucción de discriminar. • Represalias. • Incumplimiento de requerimiento administrativo no formal. • Reincidencia: tercera infracción leve en 1 año (tras 2 leves previas).	Prescripción: 3 años
	Muy graves	• Discriminación múltiple. • Acoso discriminatorio. • Presión grave sobre autoridad o funcionarios. • Reincidencia: tercera infracción grave en 2 años (tras 2 graves previas).	Prescripción: 4 años

Sanciones	Leves	300€ a 10.000€	Prescripción: 1 año
	Graves	10.0001€ a 40.000€	Prescripción: 4 años
	Muy graves	40.001€ a 50.000€	Prescripción: 5 años

Cada Administración Pública instruye y sanciona dentro de su ámbito. La resolución del procedimiento tendrá un plazo máximo de 6 meses.



El procedimiento se llevará a cabo según lo regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siempre se inicia de oficio. El órgano sancionador será el Ministerio competente salvo que la sanción sea muy grave y supere los 300.000 € que requerirá el acuerdo del Consejo de Ministros.

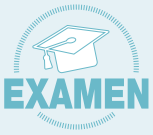
© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.5. LEY 4/2023, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI

La ley tiene como finalidad garantizar los derechos de las personas LGTBI y eliminar cualquier forma de discriminación, asegurando que puedan vivir su orientación sexual, identidad y expresión de género con plena libertad. Se fundamenta en numerosos textos y estándares internacionales de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconocen la igualdad y rechazan la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

En España, la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reforzado estos derechos, especialmente en lo relativo al libre desarrollo de la personalidad y al cambio registral del sexo. A lo largo de las últimas décadas, se han producido importantes avances legislativos como el matrimonio igualitario, la rectificación registral del sexo o el reconocimiento de derechos en sanidad, educación y otros ámbitos, así como normas específicas en comunidades autónomas y sectores como Fuerzas Armadas o prisiones.

1.5.1. Definiciones



A continuación desarrollamos las definiciones que se recogen en la Ley 4/2023.

Discriminación directa	*"Situación en que se encuentra una persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de orientación sexual e identidad sexual, expresión de género o características sexuales."*
Discriminación indirecta	*"Se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de orientación sexual, e identidad sexual, expresión de género o características sexuales."*
Discriminación múltiple	*"Se produce discriminación múltiple cuando una persona es discriminada, de manera simultánea o consecutiva, por dos o más causas de las previstas en esta ley, y/o por otra causa o causas de discriminación previstas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación."*
Discriminación interseccional	*"Se produce discriminación interseccional cuando concurren o interactúan diversas causas comprendidas en el apartado anterior, generando una forma específica de discriminación."*
Acoso discriminatorio	*"Cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en esta ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo"*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Discriminación por asociación	*"Existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, es objeto de un trato discriminatorio."*
Discriminación por error	*"Es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas."*
Medidas de acción positiva	*"Diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan."*
Intersexualidad	*"La condición de aquellas personas nacidas con unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas, una anatomía sexual, unos órganos reproductivos o un patrón cromosómico que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos."*
Orientación sexual	*"Atracción física, sexual o afectiva hacia una persona.* *La orientación sexual puede ser heterosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas de distinto sexo; homosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas del mismo sexo; o bisexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva hacia personas de diferentes sexos, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, en el mismo grado ni con la misma intensidad."*
Identidad sexual	*"Vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer."*
Expresión de género	*"Manifestación que cada persona hace de su identidad sexual."*
Persona trans	*"Persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer."*
Familia LGTBI	*"Aquella en la que uno o más de sus integrantes son personas LGTBI, englobando dentro de ellas las familias homoparentales, es decir, las compuestas por personas lesbianas, gais o bisexuales con descendientes menores de edad que se encuentran de forma estable bajo guarda, tutela o patria potestad, o con descendientes mayores de edad con discapacidad a cargo."*
LGTBIfobia	*"Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas LGTBI por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales."*
Homofobia	*"Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas homosexuales por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales."*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

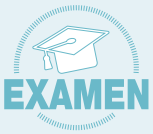
Bifobia	*"Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas bisexuales por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales."*
Transfobia	*"Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas trans por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales."*
Inducción, orden o instrucción de discriminar	*"Es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar por cualquiera de las causas establecidas en esta ley. La inducción ha de ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria."*

1.5.2. Consejo de Participación de las Personas LGTBI



El Consejo de Participación de las Personas LGTBI es un órgano de participación ciudadana destinado a promover la colaboración entre las Administraciones públicas y la sociedad civil en materia de igualdad, no discriminación y derechos de las personas LGTBI y sus familias. Se configura como un órgano colegiado conforme al artículo 22.3 de la Ley 40/2015 y está adscrito al Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Cada semestre, el Consejo elaborará una memoria de sus actividades y reuniones, que será remitida por su presidenta a las Cortes Generales para su revisión por las Comisiones de Igualdad del Congreso y del Senado, en cumplimiento de la Ley 19/2013 sobre transparencia y buen gobierno.

1.5.3. Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI



La Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI es el principal instrumento de coordinación territorial para impulsar las políticas y objetivos previstos en la ley. Su elaboración corresponde al Ministerio de Igualdad, con participación de otros ministerios, de las Comunidades Autónomas, de Ceuta y Melilla, y de organizaciones representativas. La Estrategia, aprobada por el Consejo de Ministros tras informe favorable de la Conferencia Sectorial de Igualdad, tendrá una vigencia de cuatro años y será evaluada al finalizar este periodo o cuando las circunstancias lo requieran.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Las Administraciones que desarrollen actuaciones dentro de su marco deberán remitir información al Ministerio de Igualdad, que la integrará en un informe anual con posibles recomendaciones. La Estrategia incluirá principios de actuación contra la discriminación, medidas para prevenir y corregir desigualdades, especialmente las que afectan a la infancia y juventud LGTBI, y acciones de información, sensibilización y formación, con atención prioritaria a la prevención de la violencia LGTBIfóbica y en parejas del mismo sexo. Además, abordará de manera específica las discriminaciones múltiples e interseccionales. El Ministerio de Igualdad coordinará los planes derivados de la Estrategia y garantizará su coherencia con la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación regulada en la Ley 15/2022.

1.5.4. Políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI



Medidas en el ámbito administrativo

Empleo público	• Las Administraciones públicas garantizarán para todo su personal los derechos reconocidos en la ley. • Adoptarán medidas que promuevan la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. • Estas medidas deberán negociarse previamente con las organizaciones sindicales conforme a la normativa vigente.
Formación del personal al servicio de las Administraciones públicas	• Las Administraciones públicas seguirán impartiendo formación sobre diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales. • Incluirán también contenidos sobre diversidad familiar, igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. • Se prestará especial atención al personal de ámbitos como: salud, educación, juventud, personas mayores, familias, servicios sociales, empleo, justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, diplomacia, ocio, cultura, deporte y comunicación. • Los programas de las oposiciones deberán incluir formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.
Documentación administrativa	• Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la documentación y los formularios administrativos reflejen adecuadamente la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales y diversidad familiar.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Medidas en otros ámbitos

Igualdad laboral y empresas	• Las Administraciones deben asegurar la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI en el empleo, evitando discriminación en acceso, condiciones laborales, promoción, participación sindical y trabajo autónomo. • Se promoverán campañas, formación y cláusulas de diversidad en convenios colectivos, así como indicadores y distintivos de igualdad para empresas. • La Inspección de Trabajo reforzará su formación para garantizar el cumplimiento de estos derechos. • Las empresas de más de 50 trabajadores deberán implantar en 12 meses un plan de medidas LGTBI, acordado con la representación de la plantilla, que incluya un protocolo contra el acoso y la violencia LGTBIfóbica. • El Consejo de Participación recopilará y difundirá buenas prácticas empresariales en inclusión LGTBI.
Salud	• Las políticas sanitarias deberán incorporar las necesidades específicas LGTBI, fomentar su participación y apoyar la investigación en salud LGTBI. • Se garantizará formación del personal sanitario y protocolos para detectar violencia discriminatoria. • Se asegura el acceso igualitario a reproducción asistida para mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad de gestar. • Quedan prohibidas las terapias de conversión en cualquier forma. • La educación sexual debe ser inclusiva y no estigmatizante, con campañas de prevención de ITS y especial atención al VIH. • Las personas intersexuales recibirán atención basada en la no patologización y consentimiento, prohibiéndose intervenciones genitales no necesarias en menores y garantizándose apoyo psicológico y preservación de la fertilidad.
Educación	• El currículo educativo incluirá diversidad sexual, de género y familiar y el principio de igualdad. • Docentes y universidades incorporarán formación específica y líneas de investigación sobre diversidad LGTBI y VIH. • Las Administraciones deberán aplicar protocolos contra el acoso LGTBIfóbico y planes de coeducación. • Se promoverán materiales didácticos inclusivos y programas para familias, alumnado y profesorado, en colaboración con entidades LGTBI.
Cultura, ocio, deporte y medios	• Se garantizará la igualdad y visibilidad LGTBI en cultura y ocio, así como en el deporte mediante campañas, formación y protocolos contra la LGTBIfobia. • Los medios deberán respetar la igualdad y se promoverá la autorregulación para evitar contenidos discriminatorios. • Se implementarán medidas contra el ciberacoso LGTBIfóbico, especialmente hacia menores y jóvenes.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Familia, infancia y juventud	• Se protegerá a las familias LGTBI y a los menores que viven en ellas, garantizando igualdad en adopción y acogimiento. • Se promoverá la integración social y familiar de menores y jóvenes LGTBI, con programas de apoyo, información y formación a familias y profesionales. • El Instituto de la Juventud (INJUVE) impulsará programas para la igualdad y no discriminación de jóvenes LGTBI, difundirá buenas prácticas y formará a monitores y mediadores en diversidad y prevención del acoso.
Acción exterior y protección internacional	• España defenderá los derechos LGTBI en foros internacionales y asistirá a ciudadanos LGTBI en el extranjero. • Se garantiza un trato adecuado en solicitudes de protección internacional, con personal formado y procedimientos seguros.
Medio rural	• Se promoverá la visibilidad, participación y el acceso igualitario de las personas LGTBI en el entorno rural. • Se adaptarán las medidas de prevención de violencia y se creará una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad.
Turismo	• Se fomentará un turismo inclusivo que visibilice a las personas LGTBI, con especial atención al medio rural. • El turismo LGTBI se incorporará a los planes de promoción y desarrollo turístico.

1.5.5. Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans

Rectificación registral y adecuación documental

Este capítulo regula quién puede solicitar la rectificación registral del sexo y cómo debe realizarse el procedimiento. Podrán solicitarla las personas españolas mayores de 16 años, las de 14 a 16 asistidas por representantes legales, las personas con discapacidad con los apoyos necesarios y, desde los 12 años, con autorización judicial. La solicitud se presenta en cualquier Registro Civil, sin obligación de aportar informes médicos ni someterse a tratamientos. El procedimiento incluye dos comparecencias: una inicial para manifestar la disconformidad y recibir información jurídica y asistencial, y otra, tres meses después, para ratificar la decisión. La resolución debe dictarse en un mes y es recurrible. Se garantiza accesibilidad y apoyos para personas con discapacidad.

La rectificación tiene efectos constitutivos desde su inscripción y permite el ejercicio pleno de los derechos según el nuevo sexo registral, manteniéndose los derechos previos en materia de violencia de género o acción positiva según corresponda. Es posible revertir la rectificación tras seis meses y volver a modificarla mediante el procedimiento previsto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Las personas menores trans pueden cambiar su nombre registral sin necesidad de modificar la mención del sexo. Tras la rectificación, deberán emitirse nuevos documentos oficiales respetando el mismo número de DNI, así como reexpedir otros documentos públicos o privados a petición de la persona interesada. Se garantizan procedimientos accesibles, protección de datos y tasas ajustadas a la capacidad económica.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Las personas extranjeras podrán solicitar la adecuación documental cuando acrediten que en su país de origen no pueden rectificar legalmente su sexo o nombre.

Po último, se reconoce el derecho de los menores que hayan cambiado su nombre a recibir un trato conforme a su identidad y a que todos los documentos reflejen ese nombre, sin que su sexo registral altere los derechos jurídicos aplicables.

Políticas públicas para la igualdad real y efectiva de las personas trans

Entre estas políticas destaca la creación de la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans. Tiene carácter cuatrienal y es elaborada y evaluada por el Ministerio de Igualdad con participación de otros ministerios y organizaciones sociales. Debe incluir medidas de acción positiva en empleo, educación, salud y vivienda, estudios sobre la situación socioeconómica y sanitaria del colectivo, e indicadores de seguimiento. Habrá informes intermedios y finales que se remitirán al Gobierno y a las Cortes Generales. Las Administraciones también deben fomentar la participación de las personas trans en el diseño y ejecución de políticas públicas y apoyar a sus organizaciones.

El resto de medidas podemos englobarlas en 3 ámbitos diferentes:

Medidas laborales	Se diseñarán medidas específicas para mejorar la empleabilidad de las personas trans, con especial atención a las mujeres trans. Las Administraciones podrán impulsar campañas de sensibilización, incentivos para la contratación, monitorización de la situación laboral y medidas en organismos públicos y empresas para su integración. Los planes de igualdad deberán incluir de manera expresa a las personas trans.
Medidas sanitarias	La atención sanitaria deberá basarse en la no patologización, la autonomía, el consentimiento informado, la confidencialidad y la calidad asistencial. El personal sanitario recibirá formación continua sobre necesidades específicas, incluidos efectos de cirugías, tratamientos hormonales y salud sexual y reproductiva. Se fomentará la investigación, la innovación y la creación de indicadores de seguimiento. Además, se elaborarán protocolos específicos y servicios especializados multidisciplinares, y se garantizará el suministro adecuado de medicamentos utilizados en tratamientos hormonales.
Medidas educativas	El alumnado menor trans que haya cambiado su nombre registral tiene derecho a ser tratado conforme a su identidad en todas las actividades educativas. Las Administraciones deberán elaborar protocolos de apoyo para alumnado trans y contra el acoso transfóbico, orientados a la prevención, detección e intervención ante situaciones de discriminación o violencia.

1.5.6. Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia

Las Administraciones públicas deberán garantizar protección inmediata e integral a cualquier persona que sufra o esté en riesgo de discriminación o violencia por las causas recogidas en la ley, implementando mecanismos de prevención, detección y cese. Las entidades privadas y empleadoras también deben prevenir y frenar cualquier discriminación. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato podrá intervenir en estos casos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Cuando una autoridad detecte un supuesto discriminatorio, deberá iniciar el procedimiento correspondiente o derivarlo a la administración competente. Diversas entidades sociales podrán ser consideradas interesadas en estos procedimientos con autorización de la persona afectada, salvo si se trata de un grupo indeterminado. Esta Autoridad también podrá actuar como mediadora. Además, cualquier cláusula contractual discriminatoria será nula. Las organizaciones políticas, sindicales, empresariales y asociaciones LGTBI estarán legitimadas para actuar judicialmente en defensa de las personas afectadas.



En casos de indicios de discriminación, corresponderá a la parte demandada justificar objetivamente sus actuaciones. Las víctimas tendrán derecho a asesoramiento jurídico especializado y gratuito cuando proceda, con apoyo de la Autoridad Independiente.

Las víctimas de violencia LGTBIfóbica tendrán derecho a una atención integral, que incluirá información, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, atención social y laboral, y servicios de accesibilidad comunicativa. En casos de violencia familiar, se podrá dictar orden de protección, garantizar la escolarización inmediata de descendientes y permitir medidas laborales como movilidad o reordenación del tiempo de trabajo.

Para las personas LGTBI menores de edad se protegerá su libre desarrollo, integridad y dignidad, adoptando medidas en centros de menores, previniendo agresiones y considerando como posible situación de riesgo la falta de respeto familiar a su identidad. Las personas LGTBI con discapacidad o dependencia tendrán garantizada la no discriminación, protección frente al maltrato, formación de profesionales y materiales adaptados. Las personas extranjeras LGTBI gozarán del mismo derecho a la igualdad de trato que las personas españolas, conforme a la normativa de extranjería.

Para las personas mayores LGTBI deberá garantizarse una atención que promueva autonomía y envejecimiento digno, evitando discriminación en centros y formando a profesionales. También se fomentarán actividades inclusivas en recursos comunitarios. Las personas intersexuales tendrán derecho a atención integral y a la protección de su intimidad; en el registro de nacimiento, podrá dejarse en blanco la mención del sexo durante un año si así lo solicitan los progenitores.

Para prevenir y atender el sinhogarismo LGTBI, los poderes públicos impulsarán detección precoz, estudios específicos, formación del personal y medidas contra incidentes de odio hacia personas sin hogar del colectivo.

1.5.7. Infracciones y sanciones

La Ley 4/2023 establece el régimen de infracciones y sanciones destinado a garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, permitiendo que las comunidades autónomas desarrollen normas específicas dentro de sus competencias.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Los procedimientos sancionadores seguirán lo dispuesto en las leyes 39/2015 y 40/2015. No se podrán sancionar hechos que ya hayan sido objeto de sanción penal o administrativa cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Si los hechos pudieran constituir un delito, la administración suspenderá el procedimiento hasta la resolución judicial o comunicación del Ministerio Fiscal, y en caso de resolución penal firme los hechos probados vincularán a la administración.



La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación podrá intervenir como mediadora o conciliadora con el consentimiento expreso de las partes.

La competencia para iniciar, instruir y sancionar corresponde a la administración en cuyo ámbito territorial se produzcan los hechos, mientras que la Administración General del Estado intervendrá en supuestos que afecten a varias comunidades o cuyo ámbito supere el territorial autonómico. En el Estado, la instrucción será responsabilidad de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y la resolución del procedimiento la adoptará el titular del Ministerio de Igualdad, excepto en infracciones muy graves con sanciones superiores a 100.000 euros, cuya competencia será del Consejo de Ministros.



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento sancionador se fija en seis meses.

	Infracciones	Sanciones	Sanciones accesorias
Leves	• Expresiones vejatorias por orientación/identidad sexual, expresión de género o características sexuales en servicios públicos o privados. • Obstaculización de inspecciones. • Daños o deslucimiento a bienes de personas LGTBI o memoria histórica del colectivo, sin constituir delito.	200 – 2.000 €	Sustitución de multa por cooperación, formación o sensibilización (sólo con consentimiento y si no es muy grave).
Graves	• No retirar expresiones vejatorias en webs/redes sociales al tener conocimiento. • Trato menos favorable en negocios jurídicos. • Negativa absoluta a actuación de servicios de inspección.	2.001 – 10.000 €	• Supresión, cancelación o suspensión de subvenciones. • Prohibición de ayudas públicas 1 año. • Prohibición de contratar con la Administración 1 año.
Muy graves	• Acoso discriminatorio (no penal). • Represalias por denuncias de discriminación. • Negativa a atender a víctimas. • Terapias o métodos de conversión/aversión. • Material educativo discriminatorio. • Espectáculos que inciten a conductas graves/muy graves. • Denegación de acceso a servicios y vivienda. • Vulneración de prohibición de modificaciones genitales en menores de 12 años. • Victimización secundaria.	10.001 – 150.000 €	• Denegación, cancelación, suspensión de subvenciones. • Prohibición de ayudas públicas hasta 3 años. • Prohibición de contratar con la Administración hasta 3 años. • Cierre de establecimiento hasta 3 años. • Cese de actividad económica/profesional hasta 3 años.

Tipo de infracción	Prescripción de la infracción	Prescripción de la sanción
Leve	9 meses	6 meses
Grave	2 años	1 año
Muy grave	3 años	2 años

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2. DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad forman un colectivo numeroso que ha sufrido históricamente exclusión social debido a cómo está organizada la sociedad. Esto ha limitado sus derechos, su desarrollo personal y su participación plena en la vida comunitaria. Aunque se han logrado avances, muchas siguen encontrando barreras en entornos, servicios y procesos que no consideran sus necesidades. Estas barreras generan desigualdad y deben ser eliminadas mediante la acción de los poderes públicos. La igualdad de oportunidades requiere la implicación de toda la sociedad, pero especialmente del legislador, que debe crear normas y políticas que transformen las estructuras sociales excluyentes. El objetivo final es garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y participar en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, fue la primera norma aprobada en España destinada a regular la atención y los apoyos dirigidos a las personas con discapacidad y a sus familias. Se elaboró en el marco de la Constitución Española:



- Artículo 9: obliga a los poderes públicos a garantizar condiciones para que la igualdad y los derechos sean reales y efectivos.
- Artículo 10: reconoce la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.
- Artículo 14: consagra la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación.
- Artículo 49: establece la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Por otra parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU, es un tratado internacional de derechos humanos cuyo objetivo principal es garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente de todos sus derechos y libertades en igualdad de condiciones con las demás personas.

La ratificación supuso la obligación de reformar leyes para adaptarlas al nuevo enfoque de derechos, como:

- La Ley General de Discapacidad (2013).
- La reforma del artículo 49 de la Constitución (2024).
- La Ley 8/2021 sobre capacidad jurídica.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.1. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL.

Esta ley tiene como finalidad asegurar que las personas con discapacidad disfruten de igualdad de oportunidades y de trato, garantizando el ejercicio real de sus derechos mediante la autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo, la inclusión comunitaria y la vida independiente, en coherencia con los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución y con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, establece un sistema de infracciones y sanciones para asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas en igualdad, no discriminación y accesibilidad.



Se consideran personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con distintas barreras puedan limitar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Todas las normas, actos y comunicaciones de las Administraciones públicas y de sus autoridades deberán emplear siempre la expresión "persona con discapacidad" o "personas con discapacidad" para referirse a este colectivo.

Además, a efectos de esta ley, también se reconocerá como personas con discapacidad a quienes tengan acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Igualmente, se considerará que poseen un grado de discapacidad del 33 % o más las personas pensionistas de la Seguridad Social con pensión por incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de clases pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad o inutilidad.

El grado de discapacidad será reconocido por el órgano competente según lo establecido reglamentariamente, y la acreditación correspondiente tendrá validez en todo el territorio nacional.

Para acceder a los servicios destinados a prevenir deficiencias o evitar el agravamiento de discapacidades, también se tendrán en cuenta los estados previos que puedan evolucionar hacia una limitación funcional.

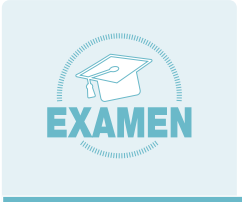
Las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal se aplicarán, además de a los derechos recogidos en el título I, a los siguientes ámbitos:

- Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificaciones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Transportes.
- Bienes y servicios puestos a disposición del público.
- Relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a prestaciones y resoluciones administrativas.
- Administración de justicia.
- Participación en la vida pública y en los procesos electorales.
- Patrimonio cultural, garantizando el equilibrio entre su protección y el acceso y disfrute por parte de las personas con discapacidad.
- Empleo.

2.1.1. Definiciones



Discapacidad	*"Es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás."*
Igualdad de oportunidades	*"Es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva."*
Discriminación directa	*"Es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad."*
Discriminación indirecta	*"Existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios."*
Discriminación por asociación	*"Existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad."*
Acoso	*"Es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo."*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Medidas de acción positiva	*"Son aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad."*
Vida independiente	*"Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad."*
Normalización	*"Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona."*
Inclusión social	*"Es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás."*
Accesibilidad universal	*"Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse."*
Diseño universal	*"Es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado."*
Ajustes razonables	*"Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos."*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Diálogo civil	*"Es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho."*
Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad	*"Es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad."*

2.1.2. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad



Las empresas, tanto públicas como privadas, que cuenten con 50 o más trabajadores, estarán obligadas a que, como mínimo, el 2 % de su plantilla esté formada por personas con discapacidad. Este cálculo se realizará considerando el total de empleados de la empresa, sin importar la cantidad de centros de trabajo ni el tipo de contrato laboral que vincule a los trabajadores. También se incluirán en este cómputo los trabajadores con discapacidad que estén prestando sus servicios mediante contratos de puesta a disposición celebrados con empresas de trabajo temporal.

Por otra parte, en las ofertas de empleo público establecerán unos porcentajes mínimos del total de las plazas ofertadas para personas con discapacidad. De acuerdo con la normativa vigente, este porcentaje se sitúa en el 7%.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo aumenta este porcentaje al 10%.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.1.3. Consejo Nacional de la Discapacidad



El Consejo Nacional de la Discapacidad es un órgano colegiado de carácter consultivo e interministerial, que sirve para formalizar la colaboración entre el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado.

Su finalidad es definir y coordinar políticas públicas que aseguren los derechos de las personas con discapacidad, y su composición y funciones se determinarán mediante reglamento.

En particular, al Consejo le corresponde fomentar la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación de las personas con discapacidad.

2.1.4. Oficina de Atención a la Discapacidad



La Oficina de Atención a la Discapacidad es un órgano permanente y especializado del Consejo Nacional de la Discapacidad, encargado de promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal para las personas con discapacidad.

En su labor, la oficina colaborará con las organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

2.1.5. Observatorio Estatal de la Discapacidad



El Observatorio Estatal de la Discapacidad es un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de recoger, organizar, actualizar, generar y difundir información relacionada con la discapacidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Anualmente, el Observatorio elaborará un informe completo sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, basado en datos estadísticos y prestando especial atención a la perspectiva de género. Este informe se remitirá al Consejo Nacional de la Discapacidad para su conocimiento y debate.

Además, el Observatorio funciona como herramienta de promoción y orientación de las políticas públicas, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3. DEPENDENCIA

3.1. LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal se han convertido en uno de los principales desafíos de las políticas sociales de los países desarrollados. Este reto consiste en garantizar apoyos adecuados a quienes, por su especial vulnerabilidad, necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, mejorar su autonomía y ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos.

En 2003, la Renovación del Pacto de Toledo subrayó la necesidad de crear un sistema integral que abordara la dependencia de forma global. Esta recomendación instó a definir con claridad el concepto de dependencia, analizar su cobertura y establecer alternativas para su adecuada protección.

El reconocimiento de los derechos de las personas dependientes también ha sido destacado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea. En 2002, durante la presidencia española de la UE, se acordó que los sistemas de atención a la dependencia debían regirse por tres principios esenciales: universalidad, alta calidad y sostenibilidad. Estos criterios, unidos a los cambios sociales, como la transformación del modelo familiar y la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, hacen imprescindible superar el sistema tradicional basado en el cuidado informal ejercido mayoritariamente por las familias.



La Constitución española, en sus artículos 49 y 50, ya prevé la atención a las personas mayores y con discapacidad y el desarrollo de un sistema público de servicios sociales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

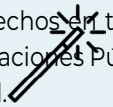
Con el tiempo, estos servicios, gestionados principalmente por las Comunidades Autónomas junto con entidades del tercer sector, se han consolidado como el cuarto pilar del Estado del bienestar para afrontar las situaciones de dependencia.

Hasta ahora, la atención a las personas mayores y dependientes se había desarrollado sobre todo desde los ámbitos autonómico y local, a través del Plan Concertado de Servicios Sociales, los planes de acción para personas mayores y con discapacidad, y algunas prestaciones específicas del sistema de Seguridad Social. Además, las entidades del tercer sector han desempeñado un papel clave como red de apoyo, previniendo la exclusión y complementando el esfuerzo de las familias y administraciones locales.

Ante la importancia creciente de garantizar un marco estable de recursos y servicios, el Estado interviene mediante esta Ley, que configura la atención a la dependencia como una nueva modalidad de protección social. Esta norma amplía y refuerza el sistema de servicios sociales, consolidando un modelo de Estado social comprometido con proporcionar recursos suficientes y un sistema universal y de calidad.



Para ello, se crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, regulado por el Estado en virtud de su competencia para garantizar la igualdad de derechos en todo el territorio. Este sistema se plantea con la participación de todas las Administraciones Públicas y respetando las competencias autonómicas en materia de asistencia social.



La Ley establece tres niveles de protección:

- Un nivel mínimo, garantizado y financiado por la Administración General del Estado.
- Un segundo nivel, desarrollado mediante cooperación y financiación compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
- Un tercer nivel voluntario, que las Comunidades Autónomas pueden implementar para ofrecer una protección adicional.

En conjunto, la Ley busca asegurar una atención adecuada a las personas dependientes, promover su autonomía personal y mejorar su calidad de vida en un marco de igualdad y cohesión social.

3.1.1. Objeto y principios de la Ley

La Ley tiene como finalidad establecer las condiciones básicas que aseguren la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la autonomía personal y a la atención en situaciones de dependencia. Para ello, crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, garantizando un mínimo común de derechos en todo el territorio español con la participación coordinada de todas las Administraciones Públicas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

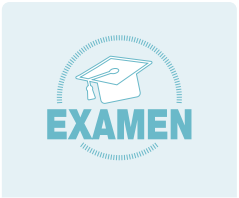
Este sistema se basa en la cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y, cuando corresponda, las Entidades Locales, abarcando todas las áreas que influyen en la atención a las personas dependientes.

La ley establece los siguientes principios:

- Carácter público de todas las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Acceso universal y en igualdad de condiciones para todas las personas dependientes.
- Atención integral e integrada para cubrir todas sus necesidades.
- Aplicación transversal de las políticas dirigidas a la dependencia.
- Valoración basada en criterios de equidad para garantizar igualdad real.
- Atención personalizada, especialmente para quienes sufren mayor discriminación o desigualdad.
- Implementación de medidas de prevención, rehabilitación y estímulo social y mental.
- Promoción de condiciones que permitan la mayor autonomía posible.
- Fomento de la permanencia de la persona dependiente en su entorno habitual siempre que sea viable.
- Garantía de servicios de calidad, sostenibles y accesibles.
- Participación de personas dependientes y sus familias en los términos previstos por la Ley.
- Coordinación entre servicios sociales y sanitarios para la atención.
- Participación del sector privado en los servicios y prestaciones.
- Incorporación del tercer sector en la atención y promoción de la autonomía.
- Cooperación entre todas las administraciones públicas.
- Integración de las prestaciones en las redes autonómicas de servicios sociales, garantizando su oferta mediante centros públicos o concertados.
- Inclusión de la perspectiva de género en la atención y en la valoración de necesidades.
- Atención preferente para las personas en situación de gran dependencia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.1.2. Definiciones



Autonomía	*"La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria."*
Dependencia	*"El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal."*
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)	*"Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas."*
Necesidades de apoyo para la autonomía personal	*"Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad."*
Cuidados no profesionales	*"La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada."*
Cuidados profesionales	*"Los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro."*
Asistencia personal	*"Servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal."*
Tercer sector	*"Organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales."*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.1.3. Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia



El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tiene como objetivo asegurar las condiciones básicas y el contenido común de derechos establecidos por la Ley. Su función principal es servir como marco de coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas, permitiendo que cada una actúe dentro de sus competencias para promover la autonomía personal y atender a las personas en situación de dependencia. Además, busca optimizar el uso de los recursos públicos y privados disponibles, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El Sistema se concibe como una red de servicios y centros tanto públicos como privados cuya utilización es de carácter público. Esta red funciona de manera coordinada para ofrecer una atención eficiente y homogénea. A pesar de integrarse en el Sistema, los centros y servicios mantienen su propio régimen jurídico en cuanto a titularidad, administración y gestión, sin que su incorporación implique cambios en su dependencia orgánica.

El Sistema proporciona atención a la dependencia siguiendo tres niveles de protección establecidos por la Ley:

- Nivel mínimo de protección, garantizado por la Administración General del Estado, que asegura unos derechos básicos comunes para todos los ciudadanos.
- Nivel acordado entre el Estado y cada Comunidad Autónoma, definido mediante convenios de cooperación que desarrollan y amplían las prestaciones del nivel mínimo.
- Nivel adicional de protección, que cada Comunidad Autónoma puede ofrecer voluntariamente para incrementar los servicios o prestaciones más allá de los dos niveles anteriores.

Estos tres niveles permiten adaptar la protección a las necesidades específicas del territorio, garantizando al mismo tiempo una base común de derechos en todo el país.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.1.3.1. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia



Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como órgano de cooperación encargado de coordinar los servicios sociales y las políticas dirigidas a la autonomía personal y a la atención de las personas en situación de dependencia.

Este Consejo está adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, y está constituido por la persona titular de dicho Ministerio. Lo componen también los consejeros responsables de servicios sociales y dependencia de cada Comunidad Autónoma, uno de los cuales ejercerá la vicepresidencia. Podrán incorporarse asesores especialistas cuando sea necesario, con derecho a voz pero sin voto. La representación autonómica será mayoritaria.

En cuanto a sus funciones, el Consejo debe:

- Definir el marco de cooperación entre administraciones para desarrollar la Ley.
- Fijar los criterios de intensidad de los servicios y las condiciones y cuantías de las prestaciones económicas.
- Establecer la participación del beneficiario en el coste de los servicios.
- Aprobar el baremo de valoración de la dependencia y los criterios básicos del procedimiento.
- Diseñar planes, programas y proyectos conjuntos.
- Unificar criterios de actuación, evaluación y coordinación, especialmente para personas dependientes desplazadas.
- Facilitar información, estadísticas y documentación compartida.
- Actuar como canal de comunicación, cooperación e información entre administraciones y emitir informes sobre normativa estatal relacionada.

El Consejo Territorial también tiene como misión armonizar las distintas políticas sociales del Estado y de las comunidades autónomas mediante el intercambio de información y el análisis conjunto de problemas y soluciones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.1.3.2. Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia



Se establece el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como un órgano asesor adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su función principal es garantizar la participación social y la representación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales dentro del Sistema de Dependencia.

El Comité está presidido por un representante de la Administración General del Estado y su funcionamiento se rige por un reglamento interno. Está compuesto por:

- 6 representantes de la Administración General del Estado,
- 6 de las Comunidades Autónomas,
- 6 de las Entidades Locales,
- 9 representantes de organizaciones empresariales,
- 9 representantes de organizaciones sindicales.

Con esta estructura se garantiza la participación equilibrada de los actores clave en el diseño y evaluación del Sistema de Dependencia.

3.1.3.3. Otros órganos consultivos

Serán órganos consultivos y de participación institucional dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia los siguientes:

- El Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- El Consejo Estatal de Personas Mayores.
- El Consejo Nacional de la Discapacidad.
- El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

A estos órganos les corresponde emitir informes, ofrecer asesoramiento y presentar propuestas sobre cuestiones que tengan una relevancia especial para el adecuado funcionamiento del Sistema.

3.1.4. Prestaciones

Las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tienen como finalidad mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas dependientes, garantizando la igualdad de oportunidades. Para ello se persiguen dos objetivos esenciales: permitir que la persona viva de manera autónoma en su entorno habitual el mayor tiempo posible y asegurar un trato digno que favorezca su participación en la comunidad.

Las prestaciones pueden ser servicios o prestaciones económicas y están orientadas tanto a fomentar la autonomía personal como a atender las limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria. Los

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

servicios incluidos en el catálogo oficial tienen prioridad y se ofrecen a través de la red pública de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, mediante centros públicos o privados acreditados.

Cuando no sea posible ofrecer un servicio adecuado, se podrá conceder una prestación económica vinculada al servicio, destinada a cubrir el coste del recurso previsto en el Programa Individual de Atención. De forma excepcional, también podrá otorgarse una prestación económica para cuidados realizados por cuidadores no profesionales, siempre que existan condiciones idóneas de convivencia y vivienda. Asimismo, la ley contempla una prestación económica de asistencia personal.

El acceso a los servicios se determina por el grado de dependencia y, en igualdad de grado, por la capacidad económica del solicitante. Mientras la red de servicios se despliega completamente, quienes no puedan acceder por prioridad tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio. La capacidad económica se calculará según la renta y el patrimonio, considerando factores como la edad y el tipo de servicio.

Las prestaciones económicas reconocidas por esta Ley son inembargables, salvo en los casos previstos en la legislación procesal civil.

3.1.5. Catálogo de servicios



Servicios de prevención y promoción de la autonomía	
Servicio de Teleasistencia	
Servicio de ayuda a domicilio	• Atención de las necesidades del hogar. • Cuidados personales.
Servicio de centro de día y de noche	• Centro de Día para mayores. • Centro de Día para menores de 65 años. • Centro de Día de atención especializada. • Centro de Noche.
Servicio de Atención Residencial	• Residencia de personas mayores en situación de dependencia. • Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.1.6. Grados de dependencia



La ley establece tres grados de dependencia, definidos según la frecuencia de apoyos necesarios y el nivel de autonomía:

Grado I - Dependencia moderada	Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
Grado II - Dependencia severa	Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Grado III - Gran dependencia	Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Los intervalos concretos que determinan cada grado se fijan en el baremo oficial.

Cada Comunidad Autónoma designará entidades encargadas de evaluar la dependencia y emitir un dictamen sobre el grado y los cuidados necesarios. El Consejo Territorial establecerá criterios comunes para su organización y funcionamiento, siempre de carácter público.

La valoración debe realizarse exclusivamente mediante un baremo común, acordado en el Consejo Territorial y aprobado por el Gobierno. Este baremo toma como referencia la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la OMS. No se permiten otros métodos de valoración. Debe incluir criterios objetivos para medir la autonomía, la capacidad para realizar actividades básicas, los intervalos de puntuación para cada grado y los procedimientos y técnicas de evaluación.

Se evalúa la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria y la necesidad de apoyo o supervisión, especialmente en personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

La valoración tendrá en cuenta informes médicos, información sobre el entorno de la persona y las ayudas técnicas prescritas (órtesis, prótesis, etc.).

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a solicitud de la persona afectada o de quien ostente su representación. El reconocimiento se efectuará mediante resolución de la Administración Autonómica correspondiente al lugar de residencia del solicitante, la cual tendrá validez en todo el territorio del Estado. Dicha resolución determinará los servicios y prestaciones que correspondan según el grado de dependencia.

En caso de cambio de residencia, será la Comunidad Autónoma de destino la que establezca, de acuerdo con su red de servicios, los que correspondan a la persona en situación de dependencia. Los criterios básicos del procedimiento, así como las características comunes del órgano y de los profesionales encargados del reconocimiento, serán acordados por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Asimismo, la valoración de la situación de dependencia, la prescripción de los servicios y prestaciones, y la gestión de las prestaciones económicas se realizarán directamente por las Administraciones Públicas, sin posibilidad de delegarlas, contratarlas o concertarlas con entidades privadas.

3.1.7. Financiación y sistema de información

La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será suficiente para garantizar que las Administraciones Públicas cumplan con sus obligaciones y se determinará cada año en los Presupuestos correspondientes.

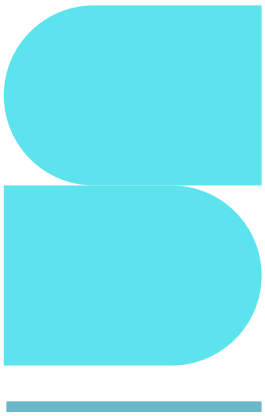


Los Convenios de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas establecerán las responsabilidades de cada parte en la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema, considerando factores como población dependiente, dispersión geográfica, insularidad y otros, y podrán ser revisados periódicamente. La aportación de cada Comunidad Autónoma deberá ser, como mínimo, igual a la del Estado.

Los beneficiarios de las prestaciones también contribuirán según el tipo de servicio, su coste y su capacidad económica, que se tomará en cuenta al determinar la cuantía de las prestaciones económicas. El Consejo Territorial fijará los criterios para aplicar estas reglas, que se desarrollarán en los Convenios. Al calcular la participación del beneficiario se diferenciará entre servicios asistenciales y servicios de manutención o alojamiento.

En todo caso, ningún ciudadano quedará excluido del Sistema por falta de recursos económicos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.